

Số: 24 /HDLN-BCA-BQP-BYT-
BCT-BTC-VKSNDTC-TANDTC

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2026

HƯỚNG DẪN LIÊN NGÀNH
Về việc xử lý đối với hành vi vi phạm liên quan đến
sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ N₂O

- Căn cứ mục 2.2, Nghị quyết số 173/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội quy định: “*Quốc hội thống nhất cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, các loại khí, chất gây nghiện, gây tác hại cho sức khỏe con người từ năm 2025, bảo đảm sức khỏe cộng đồng, trật tự, an toàn xã hội; giao Chính phủ tổ chức thực hiện cụ thể*”;

- Căn cứ Công văn số 3584/BYT-KCB ngày 19/5/2026 của Bộ Y tế về tác hại cho sức khỏe con người của khí N₂O khi sử dụng qua đường hô hấp, ngoài mục đích y tế và thực trạng lạm dụng sử dụng khí N₂O gây hại cho sức khỏe, ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao thống nhất hướng dẫn xử lý đối với các hành vi vi phạm về sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ liên quan đến N₂O, cụ thể như sau:

1. Dinitơ monoxit tên khoa học là Nitrous oxide, tên hóa học là Dinitrogen monoxyd, công thức hóa học là N₂O (*thường gọi là khí cười*) khi sử dụng cho con người qua đường hô hấp, ngoài mục đích y tế gây tác hại cho sức khỏe con người.

Việc sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ N₂O để sử dụng cho con người qua đường hô hấp, ngoài mục đích y tế là hành vi bị nghiêm cấm. Các hành vi nêu trên được xem xét xử lý về Tội sản xuất, buôn bán hàng cấm hoặc Tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm nếu thỏa mãn các yếu tố cấu thành tội phạm theo Điều 190, Điều 191 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2024, 2025).

Các hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, tồn trữ, vận chuyển, quản lý, sử dụng, thí nghiệm, thử nghiệm, giám định, kiểm định, kiểm nghiệm, xét nghiệm, nghiên cứu khoa học N₂O với mục đích sử dụng trong công nghiệp, thực phẩm, y tế được thực hiện theo quy định pháp luật chuyên ngành.

2. Việc xác định giá trị hàng hoá (N₂O) để làm căn cứ xử lý theo Điều 190, 191 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2024, 2025) cần tuân thủ các quy định về căn cứ và phương pháp định giá theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 20 Nghị định số 250/2025/NĐ-CP và các văn bản pháp

luật khác có liên quan.

3. Tổ chức thực hiện

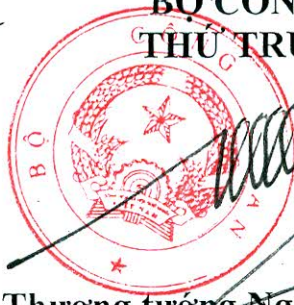
Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao có trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện Hướng dẫn này./. ✓

**KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ QUỐC PHÒNG
THỦ TRƯỞNG**



Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu

**KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ CÔNG AN
THỦ TRƯỞNG**



Thượng tướng Nguyễn Văn Long

**KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ Y TẾ
THỦ TRƯỞNG**



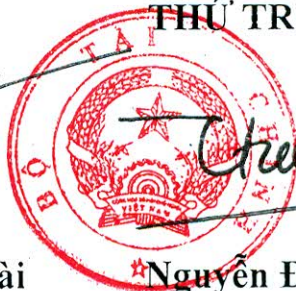
Trần Văn Thuấn

**KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ CÔNG THƯƠNG
THỦ TRƯỞNG**



Trương Thanh Hoài

**KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ TÀI CHÍNH
THỦ TRƯỞNG**



Nguyễn Đức Chi

**KT. VIỆN TRƯỞNG
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO
PHÓ VIỆN TRƯỞNG**



Trần Hải Quân

**KT. CHÁNH ÁN
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
PHÓ CHÁNH ÁN**



Lê Tiến

Nơi nhận:

- Bộ Công an;
- Bộ Quốc phòng;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Bộ Y tế;
- Bộ Công thương;
- Bộ Tài chính;
- Lưu: VT (BCA, BQP, VKSNDTC, TANDTC, BYT, BCT, BTC), C04-BCA.